

כה:

עין משפט נר מצוה

מו א מיי פט"ו מה'ל
שנת ה'תקנ"ו
עשין דנן א טור ושע
א"ח ס' שנה ספק יג:
בוח ב טו"שע שם ספק
י:

רבינו חננאל

אמר ליה אביי כמאן כר
שמעון. וזה שאמר ר'
שמעון בפרק כל גנות
העיר. אחד גנות ואחד
חצרות ואחד קרפפות.
סליק עושין פסין

רבינו חננאל

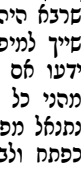
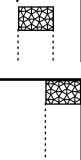
דחזינו הכי אי עביד האי
קירוי כי אכסדרה בשלש
מחיצות. הכי נמי
דחולקתן בחלוקת רב
ושמואל. וקמי' לן
חילוקתא כותיה דרב.
הכא במאי עסקין דעביד
אוריאל. פי' ערסלא.
כדמחר' כמלונה במקשה
כערסלא מבחוחת. והוא
חבלים מוחזים מאילנות
לאילנות כמין מיטה
לשכב עליהן השומר
בלילה. וישב תחת צילה
ביום ותחתיהן פתח
כולו. ובהכי אמר רבה
קירוי מיתרו שביחון
פתח לגמרי. ור' זורא
אמר אין קירוי מיתרו
אלא המקום הקריוי חלוק
הוא זה מזה. וקיימא לן
כר' זורא דמיקא
בעירובין. ולפיכך אמר ר'
זורא אע"י דפליגנא בהאי
קירוי דעביד כי חילוקא
שהוא פרוץ מתחתיו מכל
צד ומותר. מורידא
בקרפף שנפרץ במילואו
לחצר שאין מטלטלין בו
באותו קרפף אלא ב'
אבות הואיל ואורי
מחיצות החצר מיתרה.
ומתקין לה רב יוסף וכי
אורי של חצר שמונה
לטלטל בכל החצר אוסר.
אלא אביי כר"ש דאמר
אחד גנות ואחד חצירות
ואחד קרפפות לליכין
ששבתו בחוכך. הנה ל'
שמעון הקרפף והחצר
רשות אחת הן. ור'
שמעון נמי איכא אורי
מחיצות והוא מקום
הכותל שנפרץ שאינו
בכלל החצר. ובגמ' ונשאר
ענה עם הקרפף ונעשה
יתר מבית סאתים. וזמנא
ויתורא דאמר רב חסדא
קרפף שנפרץ איכא.
לחצר ונפרצה חצר כנגדו.
חצר מותרת וקרפף
אסור. חצר מאי טע'
מותרת משום דאיכא
גיפופי. פי' גיפופי
דחשיבי כפסין. וימנין
דמשכחת לה איכא.
כלומר וימנין דמשכחת
גיפופי בקרפף. ולא
בחצר. אלא משום דאמר
זה הקרפף אורי מחיצות
מיתרו. דאע"י דאיכא
מחיצות כיון דהוא אורי
מבית (סאה) [אמתי]
אסור. ובהוצא מחיצות
מיתרו אחת אפי' בבית
י' כורין. וקיימא לן
דהלכתא כותיה דרב
באכסדרא וכו' זורא
בקרפף. והוא בוסתא
דהוה סמך גורא לאשתא
דאפנתא. נפל גורא
דבוסתא. סבר רב ביבי
למיטמן אשיתא
דאפנתא. ודחה רב ואמר
אשיתא לאפנתא עביד
לבוסתא לא עביד.

ופשוטה היא. ירש גלותא טע' כוורקיא בבוסתא. פי' כוורקיא נטיעה. כדגרסינן איזה נטיעה של שמחה זה הנוטע אכורקיא של מלכים. והיתה זאת הגינה יתר מבית סאתים מוקפת גדר גבוה י' טפחים סביבותיה. ולא היה בה שומריה ולא בית דירה. וא' ילי ריש גלותא לרב חננאל חזן תיקן דוכתא דניכור בי ריפתא בשבת התם. ביקש להחיר לו היטלטול בכל הון ואפילו במקום האילנות דהוה חזן גיטא נטעות חזן גיטא דרעים. אול רב חננאל עביד קנה פחות מנ'.

(ב) **א' דעבידא בי אכסדרה הכי נמי.** פירוש שהיתה מוקפת משלש
או משתי רוחותיה (ה) **הכא במאי עסקין דעביד בי ערסלא.**
שהיתה פרוצה מדר' רוחות וערסלא מטה דמרגום כמלונה במקשה
כערסלא (ישעיה' ה) והם חצלין המתוחין מאילן לאילן כסדר המטה
והשומר שוכן עליה צלילה ויושב
צללו ציוס ורש"י גרס כי אוריאל
מאופע דלית לה פה ולא אמר' פי
תקרה יורד וסותם: **ובי אורי**
המותר לו אוסרו. הכי נפרץ צמלואו
למקום המותר לו ויתור נמי ליכא
דהא כל חצירות מוקפות לדירה הם
א"ל אביי כמאן כר' שמעון דלרבנן
דלמרי שמי רשיות הן נפרץ צמלואו
למקום האסור לו ולדירה נמי אורי
החצר האסור לו מיתרו אע"י דחצר
מוקף לדירה דהיינו למת שצמחו אצל
לקרפף שהוא רשות אחרת לא חשיב
מוקף לדירה ומיתרו אצל לר"ש ספיר
דמי דחצר רשותא היא והו' אורי
מותר וא"ת מדקאמר כמאן כר"ש
לר"ש נמי כו' משמע דמילתיה דר'
זורא אורי בפשיטות כרבנן ואי אמי
כרבנן אמאי נקט הואיל ואורי חצרו
מיתרו תיפוק ליה משום דנפרץ
צמלואו למקום האסור לו וי"ל
דלשמעין דאסור נמי משום דאורי
חצר מיתרו ונפקא מינה שאם נפרץ
מנא אחד לרה"ר צריך זורת הפתח
מכאן ולמי מכאן אצל מטעמא דנפרץ
צמלואו למקום האסור לו לא היה
צריך אלא לחי לנא דר"ה כדמשמע בפ"ק (דף יז:) דמבוי שנפרץ
צמלואו לחצר אין צריך כלום אפי' לא עירבו אי נמי אשמעין
דמיתרו והו' כרמלית ואם נפרץ לכרמלית אחר מותר לטלטל צ'
אמות מזה וב' אמות מזה אצל אם לא היה מיתרו אע"י דנפרץ
למקום האסור לו לא חשיב כרמלית ואסור לטלטל הימנו לכרמלית
אחר כו' וכן פי' רש"י פרק כל גנות (לפ"ק דף יז:) גבי זה דפרין
לשמואל ליכא דרבנן לטלטל מגג לקרפף:

קרפף שנפרץ במלואו לחצר חצרות וקרפף אסור. ושלאל
נפרץ ביתר מעשר דביתר מעשר חצר נמי אסורה
וקשה למהר"י דעל כרחק בקרפף בית סאתים איירי מדקאמר'
הואיל ואורי מחילה מיתרו א"כ הו' אורי יותר הרבה על
פי שנים ברחצה וזה לא מצינו שום מנא דמחיר וי"ל דמקום
שנפרצה לא הו' יותר מעשר אצל מכאן ואילן מתרחבת והולכת א"כ
בית סאתים לא שרינא ארכה יותר על פי שנים ברחצה אצל
צמחה פחות מבית סאתים שרי טע': **ויבנין דמשכחת לה**
איכא. אי אמי כרבנן וכו' שם הקרפף גדול מן החצר ומדנקט
אסור בקרפף ש"מ דכר"ש אחי' דמשום שמי רשיות לא מיתמר
אלא משום ייתור אורי דמקום מחיצות דחצר לא אסר ובקרפף
אסר ולא מצי למנקט איכא דאי הו' חצר מלואו ובקרפף גיפופי
תריייהו משתרו דר"ש סבר דכולהו רשות אחד הן ויתור בקרפף
נמי ליכא הואיל ואיכא גיפופי כן פי' רש"י וא"ת ולוקמה לעולם
כרבנן והא דלא אמר' איכא משום דחצר אסור משום
דאורי חצר מיתרו אי כרבנן אמי ולא מצי למימר איכא ולכן הוצרך להאמיר דרב חסדא דהו' כר"ש דממילתיה דר' זורא אין להוכיח
דהו' כר"ש מדלא אמרין איכא משום דעבי' למימר אע"י דבקירה זה בית סאה לא הו' ייתור מורידא הכא דהו' ייתור משום הכי
לא (ט) מצי למימר איכא: **ההוא בוסתא דהוה סמוך לאגודא דאפנתא.** והוקף ולבסוף פתח והרחיקו ד' ועשו אשיתא והיה זה
נמי פתח לבוסתא נפל אשיתא וסבר רב ביבי דכיון דפסע אחת היתה מוקפת לדירה אע"פ שנפלה שרי הואיל ופתוחה נמי לאפנתא
ואע"י דפתח לאפנתא הו' לאחר שהוקף דלא יא' מהיתרו ומסין דגורא לאפנתא אינו מועיל ורש"י לא פירש כן: **ההוא אבוורנקא.**
פירש רש"י (י) לשון שני שנמצא בהלכות גדולות ונראה לו עיקר דאבוורנקא כמין אכסדרה או קוצה שעושין למלכים בתוך
הפרדס אול רב הונא דעל קנה פחות משלשה ולא רצה לסמוך אלאבוורנקא משום דהוקף ולבסוף יש משום דהו'
מחילה העשויה לנחת ולצניעות כדמסיק עיניו שזל דקנה קנה פחות מג' הפתח הבוסתא עד אבוורנקא אם האבוורנקא
היתה עומדת בתוך הפרדס אלא אם היתה עומדת מנא הפרדס לא היה צריך לעשות שזל אלא חלקל הבוסתא
ולמעטה מסאתים אע"י דהיקף האבוורנקי היה עשוי לנחת ולצניעות היה מותר לטלטל כלים שצמחו בו והנהו פירי
(י) דצי תורי היו יותר מבית סאתים משום הכי הוצרכו לערב ערסייתא או לא יכלו לערב יחד לכלים שצמחו בבית
ורבא שלפניהו והיה סבור שהיקף האבוורנקי חסוב כמקוף לדירה אף על גב דהוקף ולבסוף יש זרין לומר שדעו
שרבא היה מתיר מחמת האבוורנקי ולא מחמת שהוקף ולבסוף פתח מהני כיון דהקשו לו מאדרכלין והמחילות העשויות לנחת דהא לא
שייך למיפרך אהוקף ולבסוף פתח או שמה לא היה פתוח שם שום בית א"י נוכל לומר אבוורנקא יש ובסוף הוקף היה והם לא
יעו אם רבא סמך על הוקף ולבסוף פתח וצית היה פתוח לו או על האבוורנקא והקשה לו מעיר חדשה דהוקף ולבסוף יש לא
מהני כל שכן הוקף ולבסוף פתח ואחרי כן הקשה לו (דאם כן) לאבוורנקא לא חשיב מחילה משום דעשוי לנחת ולצניעות ורבינו
נחמאל מפרש דעביד קנה פחות משלשה היינו שהרחיק מן הכותל ארבע (י) להחיר כל הבוסתא והיה הבית פתוח לו להשתמש הו'
כפתח ולבסוף הוקף ורבא דלא צריך כלום משום אבוורנקא אע"י דהוקף ולבסוף פתח לא מהני הוקף ולבסוף יש מהני:

אבוורנקא



עושין פסין פרק שני עירובין

ה"ג אפי' רבה מודה כרז דפי תקרה יורד וסותם: **והנא דפליגי**
רבה דעביד קירוי כי אוריאל יציע גג משופע דליכא פה: **ומורידא**
בקרפף. בית סאתים: **שנפרץ צמלואו לחצר.** שאורי חצר מיתרו
ועשוהו יותר מבית סאתים ואסור וגבי קירוי דשרינא משום פי תקרה

יורד וסותם: ופי' אויר המותר לו
אוסרו. והרי חצר זו מתחילה היתה
מותרת לטלטל הימנה לקרפף כר'
שמעון ועכשיו שנפרץ למקום המותר
לו נאסר לו ומשום ייתור ליכא למימר
דהא כל חצר מוקפת לדירה הו':
כמאן. הו' אויר המותר לו כר"ש:
לר"ש נמי. מיתמר קרפף משום
מקום מחילות שניטלו וניתוסף על
האורי ועשוהו יותר מבית סאתים
שצמחלה היתה בית סאתים מזומנא:
ונפילה חצר כנגדו לא גרס צבולה
שמעתתא: דאיכא גיפופי. ואי לאו
הכי אסרי אסדידי ורבנן דפליגי
אדר' שמעון נקט לה ובשאיין הפרצה
יתירה על עשר אמהי נקט היתר
בחצר ואסור בקרפף והא מצי
למימר נמי איכא כגון שקרפף גדול
מן החצר דהו' לחצר מילואה ובקרפף
איכא גיפופי: **אלא.** מדנקט אסור
בקרפף ש"מ כר"ש ס"ל דמשום שמי
רשיות לא מיתמר וטעמא משום
ייתור בית סאתים הוא דמקום
מחילות מיתרן דחצר לא אסר
ובקרפף אסר ולא מצי למינקט איכא
דכי הו' חצר מלואו ובקרפף גיפופי

תריייהו משתרו דכר"ש ס"ל דכולהו רשות אחת הן ויתור בקרפף
נמי ליכא הואיל ואיכא גיפופי: **זה אויר מחילות מיתרו.** וקרפף
ייתור קאסר ציה ייתור דמקום מחילה ואילו ייתור דאורי חצר לא
אסר ליה דחצר מוקפת לדירה הו' ולא הו' ייתור: **וזה חצר:**
אין אויר מחילות מיתרו. כלומר אין ייתור אוסר צו דחצר (י) בית ציה
דיוורא הלכך אי נקט איכא לא מיתמר חצר כר"ש: **בוסתא.** פרדס
דהו' נטוע צילנות: **דהו' סמוך לאגודא דאפנתא.** (י) והיא היתה לו
(א) היקף לדירה אהו' גורא שיהי צו פתח פתוח לנא פרדס סמכו היקף
הפרדס דהו' מוקף לדירה ויותר מבית סאתים הו': **אגודא גוואי.**
היי' ש' עוד מחילות פנימיות לבית והן יהו מחילות לפרדס: **ממולאי.**
מקוטעים מבית עלי דלאצי אצוה דרב ביבי מבית עלי אחת כדאמר'
במשכנת ר"ה (דף יח.) **מולייתא.** קטועות צלה רבליס: **לנראי לא**
ענידו. ונהי דפירצה ליכא היקף דירה מיהא לימא בפרדס דהו'
יותר מבית סאתים: **אבוורנקי.** אילן שזילו מרובה ונטועין
אמות השרים ועושין אצטצויות תחתיו ציציותי להחליקן תחתיו
צימות ההמה ולשמה שם: **בבוסתא.** ויותר מבית סאתים צלה
הוקף לדירה היה הפרדס: **נאכול נהמא הסם.** תחת האילן:
עבד קנה קנה פחות משלשה. טפחים היקף כגון מחילות קנים
ד' מחילות כחדר להניח שם צלילה המאכל ולדור שם השומר
ולמחר יטלטלנו בכל הפרדס דהא בית ציה שומירה וצית דירה:
שלפניהו

הו' דאין מתקפר אצל
מתקפר חצרות וצמילות
תקדים (רשב"ם ב"ב קלד:
וכענין שם קנא.) **אבוורנקי**
מילי מולייתא. דברים
בגמ' לשון מולאי
צמילות שמו' (י')
בבשוא (ב"ב קט) או:
דברים כדומים שאין צמ'
ממש לשון (איוב יח) ימל
צמילות שמו' (י')
קלירי (רשב"ם ב"ב שם)
א"י כגון מולאי צמילות.
לומר צמל
מוקף. ועל שם מקומם
בגמ' דרמתי (מיה א)
במי אביב לאצו (פנתי ב)
ועקרון עתק (רשב"ם ב"ב
קלד.)

מערב

ולא
היתה בה שומריה ולא בית דירה. וא' ילי ריש גלותא לרב חננאל חזן תיקן דוכתא דניכור בי ריפתא בשבת התם. ביקש להחיר לו היטלטול בכל הון ואפילו במקום האילנות דהוה חזן גיטא נטעות חזן גיטא דרעים. אול רב חננאל עביד קנה פחות מנ'.

מסורת הש"ס

(א) [אחלה פירוש ערסלא.
ערוך פי' ככל פירוש שכתב
הסו' דאחלה.] (ב) [לעיל
כ:] (ג) [יבמות ע' וס"ג].
(ד) [פי' גזון או ג' נאמר על
אדם גדול מפני שהוא גדול
מדבר גדולות. ערוך ערך מל
'(א) [גירסת הערוך
אבוורנקי וכן גירסת הסו'
לעיל דף כד. ד"ה פשיטא].
(א) ס"א לית ביה שעורא.
(א) והיא היתה לו אחת
ממחילותיו וי"ש הואיל גורא
כי פרדס הוקף הפרדס כי
כא"ל (ר"ל, ח) [מב'
רוחמותיה ה"ע' כי ה"הא.
רש"ל, ט] צמ' בעי.
(א) לקמן כו' ד"ה להרע.
(א) א"י הצמירות היה ע"י
קנים וזמנא דמתי קנה להיות
מחילה לעלמו מהני נמי
לשוייה אבוורנקי מוקפת
לדירה (ח'מ' ועי' רש"ל).
(א) [גדלי' ארבעה, וכו']
בסו' הר"ה' ש'.

הנהרות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דהוה
סמוך לגורא לאפנתא
והיא היתה לו אחת
ממחילותיו ועל שם
ההוא גורא שהיה צו פתח
פסחו לנא פרדס הוקף
כא"ל וצית סמכו נמקס:
(ב) [תוס' ד"ה א' וד"ה
הכא הדיא:]

מובא רש"י

משום דאורי ממולאי.
ממשפחה אומללה מבית
עלי. דלמיתין צ"ק דר"ה
אבי ורבא מדבית עלי
אחמו (יבמות ע') שהיה
ממשפחה דעמי' (ב"ב
קט.) בית עלי שגן כרתי
ימיו. ולי נראה ממולאי
בגמ' בגמ' וי"ש מומין שאין
חיון כשאר בני אדם. לשון
(ב"ב קט.) שגן מולאי ושי'
בגמ' (לפ"ק ד' או: על
שם מקומן נקראו בני עלי
ממולאי. דלמחר בגמ' אשם.
רבה צמחלת פרשה ג"ט
ואברהם זקן עירית תפארת
שהיה וי"ר מ' אול לממלא
רבה אומם שחור ראש.
אמר להם שמה ממשפחת
עלי אמת דמתי ציה וכל
מדינת צימן ימותו אשם.
אמר רבי הספלא עליו.
אמר להם לכו ויטילו
לדקה ואחם ויזין לקנה
כי ויהי אחר דר"ה (יח.)
אם יתבשר עון צית עלי
בזמנא ומנחה. בזמנא ומנחה
הו' דאין מתקפר אצל
מתקפר חצרות וצמילות
תקדים (רשב"ם ב"ב קלד:
וכענין שם קנא.) **אבוורנקי**
מילי מולייתא. דברים
בגמ' לשון מולאי
צמילות שמו' (י')
בבשוא (ב"ב קט) או:
דברים כדומים שאין צמ'
ממש לשון (איוב יח) ימל
צמילות שמו' (י')
קלירי (רשב"ם ב"ב שם)
א"י כגון מולאי צמילות.
לומר צמל
מוקף. ועל שם מקומם
בגמ' דרמתי (מיה א)
במי אביב לאצו (פנתי ב)
ועקרון עתק (רשב"ם ב"ב
קלד.)